

현장별 건설기계대여대금지급보증서

S&P Global A*(Stable)
FitchRatings A*(Stable)

보증서번호 제 20262100-54001857 호

보증금액	₩7,853,710 (부가세 포함)		
계약금액	₩359,700,000 (부가세 포함)		
공사명	한강하류권 4차 급수체계조정사업 시설공사(제1공구) 중 부단수 양단차단 공사		
공사현장주소	(10456) 경기도 고양시 덕양구 대주로 136 일원(대장동)		
발주자	한국수자원공사	원수급인	경남기업
계약일	2024년 04월 19일	계약이행기일	2026년 08월 02일
보증기간	2024년 04월 19일부터 2026년 10월 01일까지		
계약자	상호 (주)대호스토퍼	대표자	이영호
특기사항	이 보증서는 보증채권자에게 개별확정계약상 대여계약기간 동안 실제 작업함으로써 발생한 건설기계대여대금 중 미수령액을 한도로 약관에 따라 보증책임을 부담합니다. 이 보증서는 개별확정계약의 계약조건에 따른 금액(사용금액)을 초과하는 금액은 보상하지 않습니다. 건설기계대여대금을 어음으로 수령한 경우 어음만기일이 대금지급기일로부터 90일이 넘는 경우에는 보상하지 아니하므로 해당 어음을 수령하지 마시기 바랍니다. 이 보증서는 확정된 보증채권자에 대해서만 보증책임을 부담하며, 보증사고 발생 후 계속 작업하여 발생된 채무에 대해서는 보상하지 않습니다.		

위 보증금은 이 보증서에 기재된 내용과 뒷면약관에 따라 건설산업기본법에 의하여 계약기간내에 실제 작업한 건설기계대여대금의 대금지급의무를 우리조합이 이를 보증합니다.

2026년 05월 11일

전문건설공제조합

이사장

이은재

대리인 인천지점장

박철인

지점주소 인천광역시 남동구 인하로507번길 38 전문건설회관 7층

전화번호 032-433-2118



이 보증서는 인터넷을 통해 발행되었으며 조합홈페이지(www.kfinco.co.kr) 보증서발급사실 조회서비스 또는 QR코드를 통해 보증내용 확인이 가능합니다. 또한, 동보증서에는 약관이 있으므로 반드시 교부받으시기 바랍니다.

현장별 건설기계대여대금지급보증 약 관

전문건설공제조합은 보증사고 발생시 건설기계대여계약을 체결한 건설기계임대업자 중 이 약관 제2조제1항에 의하여 보증채권자로 확정된 건설기계대여업자만을 대상으로 이 보증서에 기재된 사항과 약관에 따라 보증금을 지급하여 드립니다.

제 1 조(용어의 정의)

이 약관에서 사용하는 용어의 정의는 아래와 같습니다.

1. “조합”은 전문건설공제조합을, “보증채권자”는 앞면 기재 계약 공사현장에서 개별계약을 체결하여 건설기계를 임대하는 건설기계대여업자중 조합이 보증책임을 부담하는 것으로 확정하여 통지 또는 게시한 자를, “채무자”는 개별확정계약에 따른 건설기계대여대금 지급의무가 있는 자를 말합니다.
2. “개별계약”이라 함은 앞면 기재 공사현장에서 건설기계대여업자와 채무자가 체결한 건설기계대여계약을 말합니다.
3. “전자적 계약등록”이라 함은 건설기계대여업자 및 채무자가 조합이 지정하는 건설기계보증관리시스템을 통하여 개별계약 내용을 등록 및 확인하는 것을 말합니다.
4. “개별확정계약”이라 함은 보증채권자 및 채무자가 전자적 계약등록한 계약내용을 말합니다.
5. “개별확정금액”이라 함은 개별확정계약상 계약금액을 건설산업기본법 시행규칙 제34조의4제4항제2호각목에 따라 산정한 금액을 말합니다.
6. “보증사고”라 함은 채무자가 개별확정계약에 따른 건설기계대여대금지급채무를 이행하지 않은 경우를 말하며, 앞면 기재 계약이 공동계약인 경우 개별확정계약의 건설기계대여대금지급채무를 부담하는 공동수급체 구성원 모두가 이행하지 않은 경우를 말합니다.

제 2 조(보증책임)

- ① 조합은 보증사고가 발생한 경우 채무자가 보증채권자에게 부담하는 개별확정계약상 채무(지급기일이 보증기간 안에 있는 채무에 한합니다)를 이 보증서에 기재된 사항과 약관에 따라 지급하여 드립니다.
- ② 조합은 제3조에 따라 보증채권자로 확정되지 아니한 건설기계대여업자에게는 보증책임을 부담하지 않습니다.

제 3 조(보증채권자의 확정)

- ① 개별계약을 체결(변경 계약 체결을 포함합니다)한 채무자 및 건설기계대여업자는 현장별 보증기간 개시일부터 앞면 기재 계약이행기일까지 조합의 건설기계보증관리시스템에서 전자적 계약등록을 하여 조합이 심사를 거쳐 해당 건설기계대여업자에게 다음 각 호중 어느 하나의 방법으로 개별확정 계약에 대한 보증채권자로 확정되었다는 사실을 통지 또는 게시한 때에 보증채권자로 확정됩니다.

1. 건설기계대여업자의 휴대전화로 문자 메시지 발송
2. 건설기계대여업자의 휴대전화 어플리케이션으로 전송
3. 조합의 홈페이지 또는 건설기계보증관리시스템에 게시
4. 건설산업통합정보망에 게시
- ② 앞면 기재 계약의 공사현장에서 동일한 건설기계대여업자가 복수의 개별계약을 체결한 경우에는 각 개별계약별로 제1항에 따라 전자적 계약등록을 하여야 하며, 복수의 개별계약 중에서 일부 개별확정 계약에 대해서만 보증채권자로 확정된 경우에는 조합은 보증채권자로 확정된 일부 개별확정계약에 대해서만 보증책임을 부담합니다.
- ③ 다음 각 호에 해당하는 경우 보증채권자로 확정되지 않습니다.
 1. 채무자가 당좌거래정지, 파산, 기업회생을 신청하거나 앞면 기재계약의 해지 또는 이에 준하는 지급불능사유가 발생되었음을 조합이 인지한 이후 전자적 계약등록을 하는 경우
 2. 앞면 기재계약에서 보증사고가 발생하여 조합이 보증사고 발생 사실을 홈페이지에 게시한 이후 전자적 계약등록을 하는 경우
 3. 현장별보증서의 보증한도(현장별 보증금액에서 각 보증채권자의 개별확정금액 합계를 차감한 금액)가 전자적 계약등록 되는 개별확정금액을 보증하기에 부족한 경우
 4. 개별확정계약상 대여계약 종료일이 현장별 보증기간 종료일을 초과하는 경우

- ④ 조합은 제1항에 따라 확정된 보증채권자가 없거나 보증채권자에게 보증금을 모두 지급하고도 현장별 보증금액이 남은 경우에는 실제 작업을 하였으나 보증채권자로 확정되지 않은 건설기계대여업자 중 조합이 홈페이지에 공고한 청구기한 내에 보상심사에 필요한 서류를 제출한 자를 심사하여 보증채권자로 추가 확정할 수 있습니다. 이 경우 잔여 현장별 보증금액으로 지급되 보증금액이 부족한 경우에는 조합이 인정하는 채권액에 비례하여 안분 지급할 수 있습니다.

- ⑤ 조합은 제4항에 따라 추가 확정된 보증채권자에 대하여는 이 약관 제1조 제1호 및 제6호, 제2조, 제4조, 제5조, 제7조 및 제12조의 “개별확정계약”은 “개별계약”으로, 제4조의 “개별확정금액”은 “개별계약상 계약금액을 건설산업기본법 시행규칙 제34조의4제4항제2호각목에 따라 산정한 금액”으로 봅니다.

제 4 조(보증책임의 범위)

조합이 각 보증채권자에게 지급할 보증금은 개별확정금액을 한도로 개별확정계약상 대여계약기간 동안 실제 작업함으로써 발생한 건설기계대여대금 중 미수령액으로 합니다. 다만, 아래의 채무에 대하여는 보증책임을 부담하지 아니합니다.

1. 조합의 사전동의(사용기간 연장 등) 없이 지급기일 연장, 다른 어음 등의 발행·배서 등 당초의 지급기일을 사실상 연장하는 경우의 해당채무
2. 각 보증채권자별로 보증사고 발생 후 계속 작업하여 발생된 채무
3. 보증채권자가 작업을 위하여 현장에 반입한 건설기계 중 실제 작업에 사용되지 아니한 건설기계대여대금에 해당하는 금액
4. 보증채권자가 “건설산업기본법” 및 기타법령에 의해 채무자의 상위사업자로부터 직접 지급받을 수 있는 건설기계대여대금
5. 건설기계대여대금을 어음 등으로 지급한 때에 건설기계대여 대금 외 할인료 등의 이자가 포함되었을 경우 그 이자금액
6. 아래 표의 계약조건에 따른 금액(사용금액)을 넘어서는 금액

월대 계약	일대 계약	시간대 계약
1개월당 월대금액	1일당 일대금액	1시간당 시간대금액

7. 현장별 보증기간 개시일 전에 작업하거나 앞면 기재 계약이행기일 후에 작업하여 발생한 건설기계대여대금

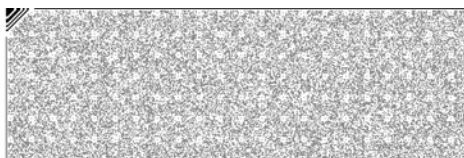
제 5 조(보증채권자의 협조 및 통지사항)

- ① 보증채권자는 아래와 같은 사항이 발생한 때에는 조합에 통지하여야 합니다.

1. 보증사고가 발생한 때에는 발생 15일 내 보증사고 사실
2. 개별확정계약에 따라 지급받아야 할 선금 또는 건설기계대여대금을 그 기일에 수령하지 못한 때에는 그 기일로부터 15일 이내에 그 사실
3. 선금 또는 건설기계대여대금 수령여부에 관한 사항을 조합으로부터 통지 요청(문자서비스 및 휴대전화 어플리케이션 통지 포함)을 받은 때에는 그 요청을 받은 날로부터 5일 이내에 수령여부, 대금내역 및 대금수령내용(어음 등인 경우 어음사본 등 첨부)의 사실
- ② 보증채권자는 건설기계대여 계약 중 제1항의 협조 및 통지사항이 발생한 경우 조합의 손해가 확대되지 않도록 적극 협조하여야 하며, 조합은 보증채권자가 통지사항을 정당한 이유 없이 통지를 하지 않거나 협조를 거부하여 증가된 손해는 보상하지 아니합니다.

제 6 조 (보증채무의 이행청구)

- ① 보증채권자는 보증금 청구시 보증금 청구문서와 함께 아래의 서류를 제출하여야 합니다.
 1. 보증사고 사유 및 개별계약의 내용을 확인할 수 있는 계약관계 서류
 2. 보증기간이내에 실제 작업으로 발생한 건설기계대여대금을 증명하는 서류
 3. 기타 보증금 지급심사에 필요하여 조합이 요청한 서류
- ② 조합은 보증채권자가 정당한 이유 없이 제1항의 청구를 게을리 함으로써 증가된 채무에 대하여는 보증금을 지급하여 드리지 아니합니다.



현장별 건설기계대여대금지급보증 약 관

전문건설공제조합은 보증사고 발생시 건설기계대여계약을 체결한 건설기계임대업자 중 이 약관 제2조제1항에 의하여 보증채권자로 확정된 건설기계대여업자만을 대상으로 이 보증서에 기재된 사항과 약관에 따라 보증금을 지급하여 드립니다.

제 7 조 (보증사고 발생 시 대금지급권 인정기준)

제4조의 “실제 작업”의 대금지급권 인정기준은 아래 각호를 따르기로 합니다.

1. 건설기계대여대금의 보상금액은 채무자와 보증채권자가 합의하여 주고 받은 “건설기계사용작업확인서” 등의 자료를 기준으로 합니다. 다만, 채무자가 연락두절 등의 사유로 작업내역에 대한 합의가 불가능하다고 인정되는 경우에는 채무자의 직상수급인 등(하도급공사인 경우 수급인, 원도급공사인 경우 발주자, 자체사업인 경우 감리자)이 확인한 작업확인서, 작업일보 등의 자료를 기준으로 합니다.

2. 개별확정계약에 기재된 보상(일·월·시간)을 넘어서 일한 금액은 책임을 지지 않습니다.

제 8 조 (보증채무의 확인 및 심사)

① 조합은 보증사고의 통지나 보증금 청구를 받은 경우 채무자 또는 보증채권자에 대하여 보증금 지급에 필요한 심사와 자료제출을 요청할 수 있습니다.

② 보증채권자는 제1항의 심사 및 자료제출요구에 성실히 협조하여야 하며, 정당한 사유 없이 심사에 협조하지 아니함으로써 증가된 채무와 보증금 지급의 지연에 대하여 항변할 수 없습니다.

제 9 조 (보증금 지급시기)

① 조합은 보증금 지급에 필요한 서류를 제출받고 심사를 마친 후 지체 없이 지급할 보증금액을 결정하고, 결정된 보증금액은 5일 이내에 이를 지급하여 드립니다.

② 조합은 보증채권자의 청구중 심사가 완료된 부분은 보증금을 미리 지급할 수 있습니다.

제 10 조 (대위 및 구상)

① 조합이 보증금을 지급한 때에는 채무자에 대하여 구상권을 가지며, 보증채권자의 이익을 해치지 아니하는 범위 내에서 보증채권자가 채무자 등에 대하여 가지는 권리를 대위하여 가집니다.

② 보증채권자는 조합이 제1항의 권리를 보전하거나 행사하는데 필요한 서류를 조합에 제출하고 조합의 구상권행사에 적극 협조하여야 하며, 조합이 요구하는 필요한 조치를 취하여야 합니다.

③ 조합은 보증채권자가 정당한 사유 없이 제2항의 협조 또는 조치요구에 응하지 아니한 때에는 제1항의 대위권에 의한 권리행사로 취득할 수 있었던 금액 중 그 위반으로 취득하지 못한 금액을 보증채권자에게 청구하거나 이를 조합이 지급할 금액에서 차감할 수 있습니다.

제 11 조 (양도 및 질권설정 금지)

이 보증서에 의한 권리는 양도 또는 질권설정을 할 수 없으며, 보증목적 이외의 용도로 유용하였을 경우에는 조합은 보증 책임을 부담하지 않습니다.

제 12 조 (면책 사유)

① 조합은 다음 각 호의 1에 의한 경우에는 보증금을 지급하지 않습니다.

1. 천재지변, 전쟁, 내란 기타 불가항력으로 인한 보증사고
 2. 보증채권자의 책임 있는 사유로 인한 보증사고
 3. 보증서를 보증목적 이외의 용도로 사용한 때
 4. 제5조제2항, 제6조제2항, 제8조제2항에 규정된 사유로 인한 때
 5. 개별확정계약상 건설기계가 건설기계관리법 제3조에 따라 등록된 건설기계의 대여가 아닌 때
 6. 보증채권자가 건설기계대여업으로 등록된 사업자(건설기계소유자)가 아닌 때
 7. 보증채권자가 기계대여대금으로 어음을 수령한 경우 어음만기일이 대금지급기일로부터 90일을 초과하는 때
 8. 보증채권자가 채무자와 국세기본법 제39조에 의한 과점주주 등의 관계에 있는 때
- ② 보증채권자로 확정된 이후 아래와 같은 사유가 생긴 때에는 그 때부터 해당 보증채권자에 대한 보증의 효력이 상실됩니다. 다만, 서면으로 조합의 승인을 받은 경우에는 그러하지 아니합니다.

1. 보증채권자가 변경되었을 때
2. 개별확정계약의 주된 내용이 변경되어 동일성이 인정되지 않는 경우

제 13 조 (분쟁의 해결)

- ① 이 보증에 관한 분쟁은 합의에 의하여 해결함을 원칙으로 합니다.
- ② 이 보증에 관하여 당사자 사이에 해결되지 않은 분쟁은 건설산업기본법에 의한 건설분쟁조정위원회의 조정, 중재법에 의한 중재 또는 법원의 판결에 의하여 해결합니다.

제 14 조 (관할법원 및 준거법)

이 보증에 관한 소송이나 중재는 조합 주사무소 또는 영업점을 관할하는 법원이나 중재기관 중에서 보증채권자가 선택하는 곳을 관할로 하며, 이 약관에 정하지 아니하는 사항은 대한민국 법령에 따릅니다.

